

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3350/2531

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท เวชศ รี สัมพันธ์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

ป.รษฎากร มาตรา 89 ทวิ

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 102 ตี, มาตรา 112 จัตวา

กฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีผู้นำเข้าหรือลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่าภาษีอากรขาเข้า ค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลไว้โดยเฉพาะแล้วกล่าวคือ ในส่วนที่เป็นเงินภาษีอากรขาเข้าเพิ่มเป็นกรณีที่ตรวจเก็บอากรขาดตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 102 ตี (3) ซึ่งมาตรา 112 จัตวาวรรคแรกห้ามมิให้เรียกเก็บเงินเพิ่ม ส่วนกรณีภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ประมวลรัษฎากรมาตรา 89 ทวิ บัญญัติให้ผู้ประกอบการค้าเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยเงินเพิ่มจะต้องไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ดังนั้นจึงนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอา กับลูกหนี้ซ้ำอีกหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำเขากวางอ่อนเข้ามาในราชอาณาจักรต่อมาเจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบว่าจำเลยสำแดงราคาไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้ภาษีอากรที่จำเลย

ชำระไว้แล้วขาดไป ขอให้บังคับจำเลยชำระอากรขาเข้าภาษีการค้าและภาษีบำรุง
เทศบาลเพิ่มและเงินเพิ่มภาษีการค้า รวมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินภาษี
ทั้งหมดนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ราคาเขากวางอ่อนที่จำเลยสำแดงเป็นราคาอันแท้จริงในท้อง
ตลาดและเจ้าหน้าที่ของโจทก์ก็พอใจในราคาดังนั้น จึงไม่มีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษี
อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษี
บำรุงเทศบาลและเงินเพิ่มแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยตามคำขอ
ท้ายฟ้อง

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยสำแดงราคา
เขากวางอ่อนในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าต่ำกว่าราคาอัน
แท้จริงในท้องตลาด โจทก์ชอบที่จะประเมินราคาใหม่ได้ส่วนปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิ
เรียกดอกเบี้ยตามคำขอท้ายฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าในส่วนที่เป็นเงินภาษีอากร
ขาเข้าเพิ่มนั้น เป็นกรณีที่มีการตรวจเป็นอากรขาดและเจ้าหน้าที่ผู้สำรวจเงินอากร
ตรวจพบเป็นผลให้เรียกอากรเพิ่มเติมได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 102 ตรี อนุมาตรา
3 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งตามมาตรา 112 จัดว่า วรรคแรก
บัญญัติไว้มิให้เรียกเก็บเงินเพิ่มในกรณีนี้และในส่วนที่เป็นภาษีการค้าและภาษีบำรุง
เทศบาลเพิ่ม รวมทั้งเงินเพิ่มของภาษีทั้ง 2 ชนิด ดังกล่าวนั้น ประมวลรัษฎากร
มาตรา 89 ทวิ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติให้ผู้ประกอบการค้าที่ไม่ชำระภาษีให้
เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ ก็แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่า
กฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่าภาษีอากรขาเข้า

และหนี้ค่าภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาลไว้โดยเฉพาะแล้วตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวในกรณีอากรขาเข้ากฎหมายไม่ประสงค์จะให้เรียกเก็บเงินเพิ่ม ซึ่งเทียบเคียงได้เท่ากับว่าเป็นค่าดอกเบี๋ยนั่นเอง และในกรณีภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลกฎหมายมุ่งประสงค์เพียงที่จะเรียกเอาเป็นเงินเพิ่มไม่เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระเท่านั้น ซึ่งโจทก์รวมคิดมาครบถ้วนแล้ว ทั้งสองกรณีดังกล่าวจึงจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี๋ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ซ้ำอีกหาได้ไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี๋ย

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรดี-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>